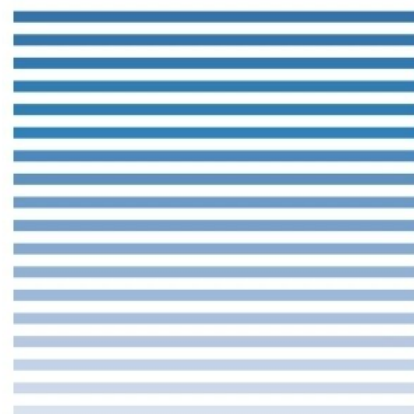


GASPAR LEÓN AQUINO

Gestión de la documentación jurídica y empresarial



ÍNDICE

1. Las Administraciones públicas y la Unión Europea

6

1. El Gobierno y la Administración General del Estado 8
2. Las Comunidades Autónomas 16
3. Las Administraciones locales 18
4. Los organismos públicos estatales 20
5. La Unión Europea 22
- Práctica profesional resuelta
- Las Administraciones públicas 24
- Actividades finales 26
- Práctica profesional propuesta
- Aplicación de la normativa en diferentes situaciones 28
- Test de evaluación 30

2. El acto y el procedimiento administrativo

32

1. El acto administrativo 34
2. El procedimiento administrativo 42
- Práctica profesional resuelta
- Formación en un despacho de abogados 50
- Actividades finales 52
- Práctica profesional propuesta
- Aplicación de la normativa en diferentes situaciones 54
- Test de evaluación 56

3. La contratación administrativa.....

58

1. Delimitación de los tipos contractuales 60
2. El poder adjudicador 62
3. Partes en el contrato 64
4. Clasificación como contratistas 66
5. Expediente de contratación 68
6. Adjudicación 70
7. Efectos, prerrogativas y ejecución 72
8. Modificación, suspensión y extinción de los contratos 74
- Práctica profesional resuelta 76
- Revisión de expedientes administrativos sobre centros escolares 76

- Actividades finales 78
- Práctica profesional propuesta
- Contratos en el sector público 80
- Test de evaluación 82

4. Documentación, certificados y firma digital

84

1. Bases de datos de documentación jurídica 86
2. La firma electrónica 88
3. Certificados digitales 90
4. Documentos administrativos 94
5. Documentos de comunicación con la Administración 100
- Práctica profesional resuelta
- Plantear una resolución de un jurado provincial de expropiación ante la falta de acuerdo entre un propietario expropiado y una Administración expropiante 102
- Actividades finales 104
- Práctica profesional propuesta
- Redacción de documentos administrativos 106
- Test de evaluación 108

5. Protección de datos y otras normativas.....

110

1. Ley de protección de datos 112
2. Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la documentación 116
3. Normativa referente a la administración y seguridad electrónica 118
4. Protección y conservación del medioambiente 122
5. Normas de confidencialidad y seguridad de la información en el uso y custodia de documentos 124
6. Condiciones de custodia de documentos o expedientes relacionados con las Administraciones públicas 126
- Práctica profesional resuelta
- Resolución de expedientes relacionados con la LOPD 128

Actividades finales	130
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de la LOPD a diferentes supuestos	132
Test de evaluación.....	134
Práctica resuelta de bloque	
■ Elaboración de recursos y resoluciones.....	136

6. Derecho civil y mercantil 140

1. Derecho público y privado	142
2. Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico	144
3. Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa.....	146
4. Normativa civil.....	148
5. Fundamentos básicos del derecho mercantil	150
6. Normativa mercantil.....	152
7. Diario oficial de la Unión Europea	154
8. Boletín Oficial del Estado.....	156
Práctica profesional resuelta	
■ Aplicación de la normativa mercantil. Código de Comercio	158
Actividades finales	160
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación del Código Civil y del Código de Comercio a diferentes supuestos.....	162
Test de evaluación.....	164

7. La empresa como ente económico y jurídico 166

1. Concepto de empresa	168
2. El entorno de la empresa	170
3. El mercado	172
4. El marketing	174
5. Inversión y financiación en una empresa	176
6. Análisis contable y financiero.....	178
7. Factores para la elección de la forma jurídica de una empresa.....	180
Práctica profesional resuelta	
■ Informe sobre la creación de una empresa.....	184
Actividades finales	186

Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de parámetros económicos y jurídicos a diferentes supuestos	188
Test de evaluación.....	190

8. Organización de la documentación jurídica de la constitución de la empresa 192

1. Documentación de constitución de una sociedad	194
2. Formalización de la documentación contable	196
3. Fedatarios públicos	202
4. La fe pública	204
5. Registros oficiales de las Administraciones públicas.....	206
6. Documentos notariales habituales	208
Práctica profesional resuelta	
■ Preparación de una documentación para una subvención	210
Actividades finales	212
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación del Reglamento de la organización y régimen del Notariado.....	214
Test de evaluación.....	216

9. Documentación jurídica del funcionamiento ordinario de la empresa 218

1. Letra de cambio, cheque y pagaré	220
2. Facturas	226
3. Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación.....	228
4. Contratos mercantiles.....	230
Práctica profesional resuelta	
■ Aplicación de la Ley de Contrato de Seguro	236
Actividades finales	238
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de la Ley Cambiaria y del Cheque, y del Reglamento de Regulación de las Obligaciones de Facturación.....	240
Test de evaluación.....	242
Práctica resuelta de bloque	
■ Borrador de escritura pública de creación de empresa mercantil.....	244

5 Protección de datos y otras normativas

The screenshot shows the top part of the AEPD website. At the top left is the AEPD logo (agencia española protección datos) and the Spanish coat of arms. To the right is a search bar labeled 'Buscar'. Below this is a horizontal navigation menu with 'Inicio', 'La Agencia', 'Derechos y deberes', and 'Áreas de actuación'. The 'Derechos y deberes' menu is open, showing sub-options: 'Conoce tus derechos' and 'Cumple tus deberes'. Below the menu is a large heading 'Dónde encontrarnos' followed by the text 'La Agencia pone a tu disposición diferentes medios de contacto'. Underneath is another heading 'A través de medios electrónicos' followed by two bullet points: 'Sede electrónica' and 'Correo electrónico para medios de comunicación (sólo se atenderán realizadas por prensa)'. Below that is a heading 'Vía telefónica' followed by two bullet points: '901 100 099' and '91 266 35 17'. At the bottom is a heading 'Horario de apertura' followed by a bullet point: 'De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 y viernes de 9:00 a 15:00, con las siguientes excepciones: el primer día de cada mes el horario de atención al público será de 9:00 a 14:30 horas'.

Vamos a conocer...

1. Ley de protección de datos
2. Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la documentación
3. Normativa referente a la administración y seguridad electrónica
4. Protección y conservación del medioambiente
5. Normas de confidencialidad y seguridad de la información en el uso y custodia de documentos
6. Condiciones de custodia de documentos o expedientes relacionados con las Administraciones públicas

PRÁCTICA PROFESIONAL INICIAL

Investigación de fundamentos jurídicos

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Resolución de expedientes relacionados con la LOPD

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Aplicación de la LOPD a diferentes supuestos

Y al finalizar esta unidad...

- Obtendrás un conocimiento general de la normativa sobre el tratamiento de los datos en la esfera personal y en la actividad profesional.
- Comprenderás la importancia de la manipulación de información sensible para que, en tu desempeño laboral, seas consciente de la incidencia económica y jurídica que esto tiene tanto para ti como para terceros.

Investigación de fundamentos jurídicos

Venancio Arrope es un letrado experto en protección de datos y esa tarde llegan a su despacho varios clientes con una serie de cuestiones. Habida cuenta de que su secretaria ha tomado nota de las peticiones de cada cliente, se trata de investigar cada uno de los fundamentos jurídicos que se vayan a utilizar en función de la consulta planteada.

DÍA: 17/1/2019.

HORA: 16:00.

CLIENTE: Rafael Hellman.

ASUNTO: Auto por el que se fija la apertura del juicio oral por quebrantamiento de condena, tras la fuga durante un permiso penitenciario.

CONSULTA: Acceso a la documentación por parte del procurador que debe llevar la representación procesal.

HORA: 17:00.

CLIENTE: Bolaños Matermann.

ASUNTO: Sentencia del Juzgado n.º 4 de Socéanos por la que se declara la incapacidad legal de Bernard Matermann por padecer un alzhéimer, en grado avanzado y se otorga la representación legal a su hijo Bolaños.

CONSULTA: Ejercicio de derechos digitales por su hijo como representante legal.

HORA: 18:00.

CLIENTE: Rosa Luxemburgo.

ASUNTO: Causar baja como cliente en un servicio de consultoría online.

CONSULTA: Ejercicio del derecho de supresión con el objeto de que al darse de baja en el servicio de asesoría online de la consultora Melquiades & Morrison no se le importe con publicidad.

HORA: 19:00.

CLIENTE: Greta Roncesvalles.

ASUNTO: Figurar en el RAI (Registro de Activos Impagados) por el impago de una mensualidad de un leasing con el trust financiero de Manaos por un importe de 1200 €, que fue satisfecha hace siete años.

CONSULTA: Ejercicio del derecho de supresión con el objeto de que sus datos personales no figuren en el registro de morosos.

Realiza las siguientes actividades:

- Consulta Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Para cada consulta mencionada anteriormente desarrolla los artículos necesarios para su resolución.

Navega

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

<<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>>

Puedes acceder a la normativa necesaria para la resolución de las actividades y prácticas de esta unidad registrándote en <www.editex.es>.



1. Ley de protección de datos

1.1. Principios de protección de datos

Referencia normativa: artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

1.1.1. Exactitud de los datos

Los datos serán **exactos** y, si fuere necesario, **actualizados**.

1.1.2. Deber de confidencialidad

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetos al deber de confidencialidad.
2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

1.1.3. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado

1. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.
3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
4. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

1.1.4. Categorías especiales de datos

A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

1.1.5. Tratamiento de datos de naturaleza penal

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.



2. Los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Caso práctico resuelto

Encuentra un artículo en la Constitución Española que justifique el desarrollo normativo para proteger los datos personales. Comenta algún ejemplo real a la luz de dicho artículo:

El artículo 18.4 establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Debemos pensar que nuestros datos personales (médicos, académicos, penales...) forman parte de nuestra intimidad (bien jurídico susceptible de protección legal) y que un uso no autorizado sobre estos debe ser una conducta punible. Por ejemplo, que una empresa acceda a nuestros datos médicos para determinar si estamos saludables para trabajar es algo ilegal si se hace sin nuestro consentimiento.



Actividades

1. La delegación provincial de Cancerbero, usando el fichero donde se recoge la lista de interinos para hacer sustituciones en institutos de formación profesional en el curso 2018-2019, ha publicado el siguiente dato: Juan Alberto Iturrioz Mengar. El interesado se apellida Juan Alberto Iturralde Menjibar. En base a la normativa vigente que debe alegar para ejercer su derecho a la rectificación.
2. Una empresa, Fast and Speed, S. A., tiene una tienda online dedicada a la venta de artículos deportivos. Dispone de una importante base de datos referente a zapatillas de running y trail running. Recibe una oferta de venta de esta base de datos de la multinacional Zatopec (especializada en el diseño de calzado para maratones y medios maratones) a raíz de la nueva línea «Eliud Kipchoge» de zapatillas de alta competición. Zatopec, una vez conseguida la información, realiza un envío masivo de correos electrónicos a todos los clientes para promocionar su producto estrella. ¿Crees que Fast and Speed, S. A., ha obrado legalmente?
3. Alberto Bruckner es asesor fiscal de la mercantil Transbordos del Noroeste, S. A. (con importantes problemas de solvencia que aún no son conocidos por terceros). Le surge la oportunidad de incorporarse al departamento de riesgos de la Banca Meinhoff a la que Transbordos del Noroeste, S. A., le tiene solicitada una línea de financiación de unos cinco millones de euros. ¿Es lícito que Bruckner deniegue la financiación usando la información privilegiada de que dispone derivada de su labor de asesoramiento?
4. Gervasio Orozco es abogado especializado en derecho de familia pero también ha asesorado, en materia mercantil, a la sociedad Quincoces, S. L., aunque ya no les une ningún vínculo profesional. Actualmente, el letrado Orozco está representando en un divorcio, donde hay una agria disputa en lo referente a la liquidación de la sociedad de gananciales, a la exmujer de Arturo Quincoces, el cual pretende argumentar que la sociedad Quincoces, S. L., está atravesando una grave situación económica (quiebra técnica) para no abonar a su exmujer una pensión compensatoria. El letrado es conocedor de que tal situación es falsa. ¿Puede argumentar dicho extremo en la vista oral cuando se plantee la cuestión de la pensión compensatoria?
5. La sociedad Checkpoint, S. L., para evitar tener en plantilla empleados que puedan alterar gravemente el clima laboral de la empresa, les pasa una encuesta donde se les consulta que se posicionen ideológicamente de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha). Antes deben firmar un consentimiento a someterse a dicha encuesta. ¿Es legal esta medida?

Navega

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

<<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>>

Notas relevantes

- El ejercicio de los derechos tiene como fin proteger al usuario de internet en términos de privacidad.
- El responsable del tratamiento de los datos debe facilitar al usuario el ejercicio de sus derechos.
- La normativa reguladora es a nivel comunitario.

Navega

Reglamento (UE) 2016/679:

<<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>>

1.2. Ejercicio de los derechos

Referencia normativa: artículos 13 al 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

1.2.1. Derecho de acceso

1. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.
2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.
3. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

1.2.2. Derecho de rectificación

Al ejercer el derecho de rectificación, la solicitud con los datos a que se refiere y la corrección que haya de realizarse, deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

1.2.3. Derecho de supresión

Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, se podrán conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

1.2.4. Derecho a la limitación del tratamiento

El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.

1.2.5. Derecho a la portabilidad

El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)..

1.2.6. Derecho de oposición

El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.



Caso práctico resuelto

Comenta un caso donde se pueda ejercer el derecho a la portabilidad de los datos.

Las compañías de seguros, para primar a los buenos conductores que no dan partes por siniestros, les aplican un sistema de «bonus». Cuando un automovilista decidiese cambiar de aseguradora, debería tener opciones para ejercer su derecho de portabilidad y que el cómputo de los bonus se transfiriese de una aseguradora a otra.

Comenta un caso donde se pueda ejercer el derecho a la supresión de los datos.

El RAI o el ASNEF son ficheros de morosos de las entidades financieras donde se reflejan datos sobre la insolvencia de los clientes. Son registros usados para la concesión de productos financieros de activo (créditos y préstamos). Una vez solventada la situación de impago, el cliente debería ejercer su derecho de supresión. Lamentablemente, la banca pone siempre demasiados obstáculos para el desarrollo del mismo.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS



Actividades

- La Banca Morgan ha creado un portal financiero para que todos sus clientes puedan conocer el estado de los productos financieros contratados. ¿Se considera que se está garantizando el derecho de acceso?
- Guiomar Martín cambia su residencia de la provincia de Ribatejo a la provincia de Silesia. Al recibir el borrador del IRPF le sigue constando el antiguo domicilio fiscal. ¿Qué derecho le corresponde ejercer frente a la Hacienda pública?
- Arturo Tesla decide darse de baja en la compañía de telefonía Phoneland, S. A., y les manda un correo donde les solicita que supriman todos sus datos personales de los ficheros de la compañía. Al poco tiempo, Phoneland, S. A., empieza a bombardearle el móvil con mensajes de nuevas ofertas y promociones. ¿Está respetándose el derecho de supresión del usuario?
- Nice People, S. A., es una compañía de cosmética muy popular en internet. En vista del éxito decide ampliar el área de negocio y crear una nueva sociedad, Nice Baby, S. A., con el objeto de penetrar en el negocio de productos de higiene para bebés. Para promocionar a la nueva empresa del grupo, se decide lanzar una campaña de correos masivos a todas las mujeres que están en los ficheros de Nice People, S. A. ¿Te parece legal esta forma de actuar?
- El letrado Mario Bertalanfi está suscrito a un portal de internet para consultas de derecho. El citado portal quiere promocionar una serie de enciclopedias jurídicas relativas a diferentes códigos legales. Si no quiere recibir esa información de marketing, ¿le asiste el derecho de oposición?

2. Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la documentación

Notas relevantes

- Los plazos legales de custodia y conservación garantizan el acceso a la documentación.
- La obligación legal de conservación es una garantía para los interesados en cualquier procedimiento administrativo.
- Estas medidas tienen especial importancia económica en los ámbitos laboral, mercantil y tributario.

PLAZO	DOCUMENTO	REF. LEGAL
4 AÑOS	Documentación o los registros o soportes informáticos en que se hayan transmitido los correspondientes datos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas o variaciones que, en su caso, se produjeran en relación con dichas materias, así como los documentos de cotización y los recibos justificativos del pago de salarios y del pago delegado de prestaciones. Añadir toda la documentación contractual: el R. D. 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los contratos y de sus copias básicas, nada establece a este respecto, por lo que analógicamente aplicaremos el precepto anterior.	Artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y FISCAL		
PLAZO	DOCUMENTO	REF. LEGAL
SEIS AÑOS	A efectos mercantiles: Libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales. Esta obligación mercantil se extiende tanto a los libros obligatorios (ingresos, gastos, bienes de inversión y provisiones), así como a los libros no obligatorios, además de la documentación y justificantes en que se soporten las anotaciones registradas en los libros.	Artículo 30 del Código de Comercio.
CUATRO AÑOS	A efectos fiscales: Los libros de contabilidad y otros libros registros obligatorios según la normativa tributaria que proceda (IRPF, IVA, IS, etc.), así como los soportes documentales que justifiquen las anotaciones registradas en los libros (incluidos los programas y archivos informáticos y cualquier otro justificante que tenga trascendencia fiscal), deben conservarse, al menos, durante el periodo en que la Administración tiene derecho a comprobar e investigar y, en consecuencia, a liquidar deuda tributaria.	Artículos 66 a 70 de la Ley General Tributaria.



Caso práctico resuelto

Pon ejemplos donde sea necesario el plazo de conservación de la documentación anterior:

- Una factura de un cliente para verificar el resumen anual del IVA (modelo 390).
- El despido de un trabajador que requiere la firma del finiquito por parte de este.
- La autoliquidación del impuesto de sociedades de los cuatro últimos ejercicios ante una inspección tributaria.
- La memoria del último ejercicio ante una auditoría de cuentas externas.



Actividades

11. Hace tres años que Margarita Smithers fue despedida de la compañía Selfman & Brothers. Ha recibido en su domicilio una notificación donde la AEAT le notifica la incoación de un procedimiento de comprobación limitada referente al ejercicio fiscal de hace dos años, en cuanto a IRPF se refiere. Ella se dirige a su antiguo empleador para que le facilite las nóminas y las retenciones practicadas en ellas. Selfman & Brothers le responde que es práctica de la empresa borrar todos los datos de un trabajador cuando cesa en su relación laboral. ¿Es correcta esta política?
12. Margarita Smithers decide inscribirse en la bolsa de trabajo ofertada por el Ministerio de Justicia y a efectos de baremar los méritos el portal público exige incorporar, en pdf (para su procesamiento telemático), copia de todos los contratos celebrados durante la vida laboral que estén relacionados con el ámbito jurídico. Margarita Smithers recuerda que hace diez años tuvo un contrato de abogada en el despacho Menéndez & Murray. Puesta en contacto con ellos, le comentan que han destruido la documentación. ¿Han actuado de forma correcta?
13. La sociedad Mezquinenza, S. A., incurso en un concurso de acreedores, ha sido declarada como culpable en el mismo. El juez de lo mercantil, en su escrito de calificación, argumenta que la falta de custodia y conservación de toda la documentación contable es un indicio racional del ánimo defraudatorio de la compañía. En el recurso al escrito de calificación la abogada de la concursada, Marianela Visconti, argumenta que la destrucción de la documentación mercantil obedece a la expiración del plazo de cuatro años. ¿Está en lo cierto?
14. Sergio Amalfitano fue condenado en costas en un procedimiento cambiario que le interpuso la mercantil Saratoga, S. L., a tenor del impago de una letra de cambio de la que era avalista. La sentencia fue firme el 10/11/2015.
Con fecha 14/12/18 solicita una póliza de crédito a la Banca Rotschild que le es denegada con el argumento de que consta en el RAI (Registro de Activos Impagados) como moroso a raíz del impago de una letra de cambio.
Tras negociar, se llega al acuerdo de que si Amalfitano aporta el expediente judicial o en su defecto copia de la sentencia firme, su registro de moroso se suprimirá del RAI y se le concederá la póliza de crédito.
Amalfitano le requiere al despacho Menéndez & Murray la citada documentación. Este le responde que ha destruido todo lo referente a su caso. ¿Ha obrado legalmente el despacho?

Navega

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público:

<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13722>

Notas relevantes

- La factura electrónica ha agilizado los procedimientos entre Administraciones públicas y sus empresas contratantes.
- El punto general de entradas obedece a un principio de centralización administrativa.
- El órgano administrativo destinatario es el responsable del archivo y custodia de la factura electrónica.

3. Normativa referente a la administración y seguridad electrónica

3.1. Factura electrónica

Referencia legal: artículos 2, 4, 5, 6, 7 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

3.1.1. Ámbito de aplicación subjetivo

Lo previsto en la presente ley será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones públicas.

3.1.2. Uso de la factura electrónica en el sector público

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada de facturas electrónicas:

- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.
- Uniones temporales de empresas.

3.1.3. Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica

- Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones públicas deberán tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido.
- También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un certificado.

3.1.4. Punto general de entrada de facturas electrónicas

El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes.

Las entidades locales podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su diputación, Comunidad Autónoma o el Estado.

3.1.5. Archivo y custodia de la información

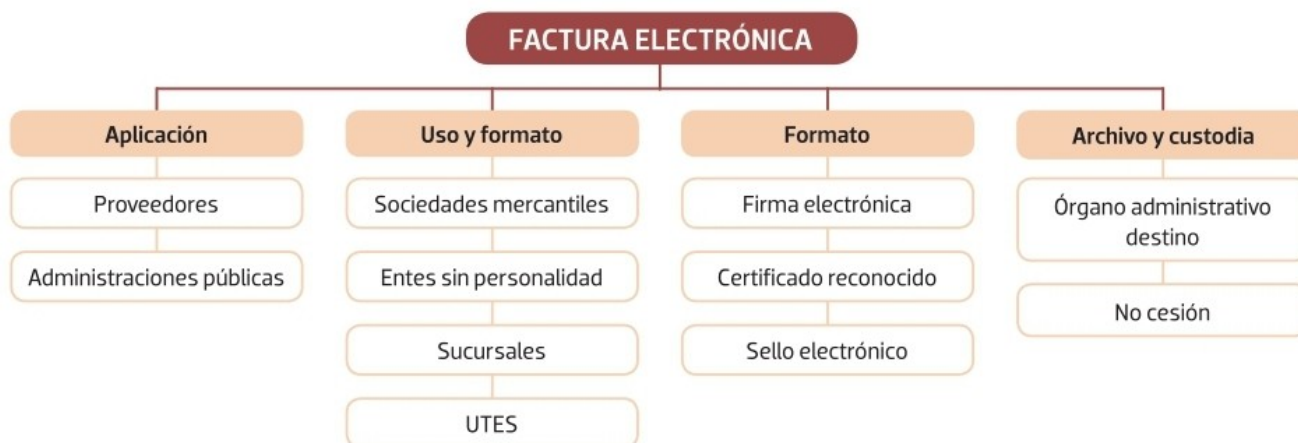
- La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde al órgano administrativo destinatario de la misma, sin perjuicio de que pueda optar por la utilización del correspondiente punto general de entrada de facturas electrónicas como medio de archivo y custodia de dichas facturas si se adhiere al mismo.

- Cuando el punto general de entrada de facturas electrónicas sea utilizado para archivo y custodia de las facturas electrónicas, su información no podrá ser empleada para la explotación o cesión de la información, salvo para el propio órgano administrativo al que corresponda la factura. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se puedan derivar de la normativa tributaria.

Caso práctico resuelto

Enumera ejemplos donde sea posible la implantación de la factura electrónica:

- Una papelería que vende material de oficina a una delegación de la AEAT.
- Un laboratorio que vende material ortopédico a un servicio de traumatología de un hospital.
- Una empresa de mantenimiento encargada de las instalaciones de un ministerio.
- Una empresa de informática que diseña un programa de ordenador para el rectorado de una universidad.
- Una empresa de catering que abastece un comedor escolar de un colegio público.



Actividades

15. La constructora Obraskurtz, S. A., especializada en obra civil, pretende cambiar el sistema de certificaciones de obra por el de factura electrónica por entender que el proceso informatizado le agilizará el cobro de un proyecto de ampliación del aeropuerto de la Ergandina, del que es adjudicataria. ¿Está en lo cierto?
16. Artemio Cruz es un trabajador autónomo que realiza reparaciones puntuales en el parque móvil del municipio de Zacatecas. No sabe si está obligado, formalmente, a facturar en términos electrónicos. Razónale si está obligado o no.
17. Como quiera que el Ayuntamiento de Zacatecas necesita más de los servicios de Artemio Cruz (con el consiguiente volumen de facturación), su asesor le recomienda constituir la mercantil Centauro del Norte, S. L. ¿Procede aquí la factura electrónica?
18. Patrick Dignam, importante industrial cervecero, fallece sin heredero conocido. Ha sido el proveedor, durante décadas, con su empresa Queensberry, S. A. [con domicilio social en el n.º 7 de Eccles Street (Dublín)] de los buques de la Armada y era habitual el uso de la facturación electrónica en el aprovisionamiento de los navíos de guerra. Ahora, al formar la citada mercantil parte de la herencia yacente de Dignam, el departamento naval de intendencia no sabe si el uso de la factura electrónica es el legalmente adecuado.
19. Limpiezas Zamalpoa, S. L., es la concesionaria del servicio de limpiezas de los aeropuertos que están bajo la gestión del Ministerio de Fomento. La AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) sospecha que es una empresa pantalla del grupo empresarial Banderolas para realizar un fraude multimillonario de IVA y de impuesto de sociedades. Para incoar un procedimiento inspector la AEAT requiere al Ministerio de Fomento que le ceda los datos de la facturación electrónica de Limpiezas Zamalpoa, S. L. ¿Se está actuando dentro de la legalidad?

Navega

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

<<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>>

Notas relevantes

- Internet puede suponer una amenaza contra los derechos individuales.
- Los menores de edad están sometidos a una protección más especial.
- La desconexión laboral debe ser un derecho inalienable para el trabajador.

3.2. Protección de datos de carácter personal

Referencia normativa: artículos 79, 80, 84, 88, 89, 90, 92 y 93 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

3.2.1. Los derechos en la era digital

Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte son plenamente aplicables en internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de internet contribuirán a garantizar su aplicación.

3.2.2. Derecho a la neutralidad de internet

Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de internet. Los proveedores de servicios de internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.

3.2.3. Protección de los menores en internet

- Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información, a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.
- La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del Ministerio Fiscal.

3.2.4. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral

Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como a su intimidad personal y familiar.

3.2.5. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo

Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas.

Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.

3.2.6. Protección de datos de los menores en internet

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes, deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales.

Caso práctico resuelto

Razona por qué una guardería debe avisar a los padres de su intención de colgar en su página web una fiesta infantil donde aparecen menores de tres años.

Porque para una correcta protección de datos de menores en internet siempre es necesario el consentimiento de los representantes legales del menor.



Actividades

20. Los trabajadores de la empresa Altozano, S. A., han constituido un grupo de whatsapp para debatir cómo se puede configurar el cuadrante de vacaciones para el verano. Este punto llega a oídos de Herman Mastuerzo, jefe de personal de esta mercantil, que reúne a los trabajadores y les amenaza con sanciones si tratan de modificar los turnos de vacaciones. Además, les exige que desactiven el citado grupo. ¿Es legal esta política de recursos humanos?
21. Servando Spinaker, miembro de la Brigada de Delitos Informáticos del Cuerpo Nacional de Policía, descubre una página web, ubicada en un servidor de Taiwán, dedicada al intercambio de archivos de comics de manga anime. Sus sospechas comienzan cuando para la solicitud de ingreso se requiere ser menor de edad. Accede con una identidad falsa y, en principio, la página es de dibujos animados pero cuando va a abandonarla una pestaña le llama la atención, la abre y descubre multitud de archivos de contenido pedófilo. ¿Cuál debe ser su proceder?
22. La corporación financiera Krupp & Spencer, especializada en banca personal, quiere conseguir una cuota de mercado del 15 %, en el próximo trimestre, en el segmento de gestión de grandes patrimonios. Para ello ha diseñado un ambicioso plan comercial que pasa por una conexión digital permanente con todos sus agentes. Y como consecuencia de lo anterior ha creado un foro para debatir ideas que tiene que activarse todos los domingos a las 3:00 horas. ¿Está vulnerando esta sociedad algún derecho?
23. Ernest Zola es el jefe de seguridad de los grandes almacenes El paraíso de las damas, S. A. Detecta que algunas empleadas sustraen, de forma persistente, perfumes y cosméticos de alta gama que después venden en internet. También sabe que la ocultación del material sustraído se produce en los vestuarios, por lo que decide instalar, de forma secreta, cámaras ocultas de videovigilancia. Una limpiadora descubre una de las cámaras y lo denuncia a la Policía. ¿Ha obrado de forma correcta Ernest Zola?
24. Juan O'Connor es responsable del grupo de Scouts «Lobeznos rojos», integrado por menores de diez años. Han realizado una acampada en Loma Alta y dispone de multitud de vídeos con los menores realizando actividades al aire libre. Pretende colgarlos en la página web www.lobeznosrojos.com pero, conocedor de la normativa, solicita, vía e-mail, a todos los padres que den su consentimiento para tal fin. Todos manifiestan por escrito su consentimiento. O'Connor sube los vídeos a la página web. ¿Es correcta esta actuación?

Navega

Constitución Española:

<<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>>

Código Penal:

<https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1>

Notas relevantes

- La protección del medioambiente es un valor social en alza.
- El Código Penal castiga conductas perniciosas contra el medioambiente.
- La protección del medioambiente es una manifestación del principio de solidaridad colectiva.

4. Protección y conservación del medioambiente

Referencia normativa: artículos 45 de la Constitución Española, y 325 y 326 del Código Penal.

4.1. Concepto constitucional de medioambiente

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

4.2. Concepto penal de medioambiente

Será castigado con penas de (...) el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medioambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior. Se regula un tipo penal agravado si concurren una serie de circunstancias. Literalmente se establece que se impondrá la pena superior en grado (...) cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos anteriormente concorra alguna de las circunstancias siguientes:

- Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.
- Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el anterior.
- Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.
- Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
- Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
- Que se produzca una extracción ilegal de aguas en periodo de restricciones.

Caso práctico resuelto

Comenta un ejemplo donde un Ayuntamiento aplica el principio de solidaridad colectiva en materia de medioambiente.

Cuando destina un bien de dominio público (un número determinado de hectáreas de un solar municipal) a la construcción de un espacio verde para que el conjunto de los ciudadanos lo usen.



¿Cómo podría ese Ayuntamiento preservar el espacio verde de conductas incívicas?

Con la aprobación de una ordenanza municipal sobre limpieza en espacios públicos destinados a zonas verdes con un sistema de sanciones (multas) ante conductas no respetuosas con el medioambiente.



Actividades

25. El Ayuntamiento de Mármora, en el desarrollo urbanístico del plan parcial n.º 4, donde se ubicará la urbanización «Las cabecillas», pretende realizar una modificación en la que se destinen quince mil metros cuadrados a la construcción de un centro comercial, con la consiguiente merma de terreno para espacios verdes. ¿Se está vulnerando algún derecho constitucional?
26. Felicidad Angry, jefa de la oposición en el Ayuntamiento de Mármora interpone denuncia al tener conocimiento de los hechos anteriores. Tras la fase de instrucción se decide la apertura de juicio oral contra Lorenzo Lombardi, alcalde de Mármora. La CE, ¿prevé algún tipo de sanción para proteger el medioambiente?
27. Conrad Marraco es propietario de la explotación ganadera Dehesa negra, dedicada a la crianza, matanza y comercialización de cerdos de raza Mangalika. La nave industrial se encuentra ubicada a escasos metros del arroyo Tarrentino, de gran riqueza ecológica por albergar, en sus aguas, a la trucha escarolada. De noche, Marraco comienza a verter purines en el arroyo Tarrentino. Empiezan a aparecer truchas muertas en las riberas. Germán Numa, agente forestal, descubre la causa de la mortandad y acude al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), que incoa el procedimiento sancionador y comunica a la autoridad judicial estos hechos por si fueran constitutivos de delito ecológico. Comenta este caso.
28. Cuando agentes del SEPRONA se personan en el lugar de autos con la intención de investigar y, después, precintar las instalaciones, Conrad Marraco los recibe con un rifle de repetición en ristre advirtiéndoles de que no pueden entrar en una propiedad privada. Los guardias civiles le advierten que, en su calidad de agentes de la autoridad, van a proceder al precinto administrativo (previa incoación del atestado) de la nave y que su actitud puede agravar su más que posible situación penal. ¿Es correcto el planteamiento de la Guardia Civil?
29. Blanca Bruno regenta una explotación de cultivos extratempranos en el municipio de Los Almogávares. Ante la pertinaz sequía, con el consiguiente riesgo de pérdida de toda la cosecha, excava un pozo ilegal que detrae agua del acuífero 325, principal canal de aguas subterráneas que nutre los humedales del Parque Nacional de Montalbartz. Comenta si existe algún tipo de infracción penal.

Navega

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

<<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>>

Notas relevantes

- Existen tres niveles de protección en relación con la protección de datos.
- Las medidas de custodia documental son la herramienta para la protección de datos.
- La LOPD es el marco normativo básico para regular el tratamiento de datos.

5. Normas de confidencialidad y seguridad de la información en el uso y custodia de documentos

5.1. Introducción

El cumplimiento de la **Ley Orgánica de Protección de Datos** (en adelante, LOPD) es un requisito fundamental en los **servicios de custodia y destrucción documental**, operaciones propias del tratamiento de la documentación, producida en el archivo de oficina.

Al tratarse en muchos casos de documentación que contiene datos sensibles o que conservan valor probatorio, hay que poner especial cuidado en que los datos que contienen no lleguen a manos de terceros para evitar situaciones problemáticas como la suplantación de personalidad.

Casi cualquier empresa y entidad pública tendrá que estar certificada en la LOPD y disponer de ficheros registrados en la **Agencia Española de Protección de Datos**, ya que la ley regula toda aquella documentación que contenga datos personales identificados o identificables de las personas.

El tipo de información que contengan los documentos que genere y maneje en su gestión diaria, determinará el nivel de protección concreto al que tendrá que estar suscrita según el reglamento de desarrollo de la LOPD:

- Nivel de protección bajo.
- Nivel de protección medio.
- Nivel de protección alto.

5.2. Custodia y destrucción documental

Entre las medidas a tomar, tendrá que asegurarse de que cada usuario del sistema acceda únicamente a aquellos recursos que precise para el desarrollo de sus funciones.

Además de que en el nivel medio únicamente el personal autorizado podrá acceder a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información, y si se trata de medidas de nivel alto, también hay que guardar, un mínimo de dos años, un registro con la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero al que se accedió, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado.

5.3. Medidas de custodia documental

- Los soportes y documentos que contengan datos personales deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán ser accesibles por el personal autorizado.
- En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida, manipulación o acceso indebido de la información.
- La identificación de los soportes que la organización considerase especialmente sensibles, se podrá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas.
- Los soportes de custodia archivo en ficheros no automatizados deberán garantizar la correcta conservación de los documentos y la localización y consulta de la información.

Caso práctico resuelto

Razona por qué una entidad financiera debe ser especialmente cuidadosa con la custodia de sus documentos.

Porque estos actúan como soporte legal de las operaciones realizadas: contienen información sensible tanto de clientes como del propio banco, y en manos de terceros pueden suponer graves riesgos en cuanto a la ejecución de actividades delictivas.



Actividades

30. La clínica psiquiátrica del Dr. Karl Jung tiene como política sobre documentación en cuanto a los expedientes médicos su eliminación tirándolos a un contenedor de basura sin preocuparse por pasarlos por una máquina de destrucción de documentos. Esta operación se realiza, de forma sistemática, al día siguiente de dar de alta al paciente. ¿Es adecuada esta política documental?
31. La sociedad Randomize, S. L., tiene un cuartillo donde se almacenan, en un número indeterminado de archivadores, documentos sobre facturación, clientes, libros de contabilidad, etc. A finales de año, después de hacer el inventario general de las existencias, y proceder a la limpieza del mismo, este se vacía y se lleva a una planta de reciclaje. Comenta qué es mejorable en este caso.
32. La sociedad Randomize, S. L., tiene externalizado el servicio de reciclaje de papel con la sociedad Badblood, S. A., que tiene serios problemas de seguridad en la cadena de custodia de la documentación a su cargo. Randomize, S. L., lo sabe pero piensa que al ser documentación inservible ese dato carece de importancia. ¿Está en lo cierto?
33. La Sociedad Randomize, S. L., recibe una notificación de la Agencia de Protección de Datos donde se le informa de la incoación de un expediente sancionador, previa inspección de sus archivos. ¿Qué aconsejarías como primera medida?
34. Con carácter permanente, ¿qué cambiarías del archivo de Randomize, S. L.?

Navega

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

<<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>>

Navega

Reglamento (UE) 2016/79:

<<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>>

Navega

Código de Derecho Administrativo:

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

6. Condiciones de custodia de documentos o expedientes relacionados con las Administraciones públicas

Referencia normativa: disposiciones adicionales 1.^a, 2.^a, 3.^a, 4.^a, 7.^a, 8.^a y 12.^a de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

6.1. Medidas de seguridad en el ámbito del sector público

Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta ley orgánica deberán aplicar a los tratamientos de datos personales las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, así como impulsar un grado de implementación de medidas equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los mismos sujetas al derecho privado.

6.2. Cómputo de plazos

Los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 o en esta ley orgánica, con independencia de que se refieran a relaciones entre particulares o con entidades del sector público, se regirán por las siguientes reglas:

- a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- b) Si el plazo se fija en semanas, concluirá el mismo día de la semana en que se produjo el hecho que determina su iniciación en la semana de vencimiento.
- c) Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo el hecho que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
- d) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

6.3. Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos

Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente. Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán alternarse.

Cuando se trate de la notificación por medio de anuncios, particularmente en los supuestos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se identificará al afectado exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados en los dos párrafos anteriores, se identificará al afectado únicamente



mediante su nombre y apellidos. En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

A fin de prevenir riesgos para víctimas de violencia de género, el Gobierno impulsará la elaboración de un protocolo de colaboración que defina procedimientos seguros de publicación y notificación de actos administrativos, con la participación de los órganos con competencia en la materia.

6.4. Potestad de verificación de las Administraciones públicas

Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.

Caso práctico resuelto

Razona, en términos prácticos, por qué se le debe dar una protección especial a las víctimas de violencia de género.

Porque, por ejemplo, en la notificación de una resolución se contienen datos sensibles como el domicilio del interesado y ello puede poner en grave peligro a la víctima si media una orden de alejamiento.



Actividades

35. Ricardo Reis ha recibido una notificación del Ayuntamiento de Cambray donde hay una propuesta de sanción por no haber abonado la licencia municipal de obras por reformas en su cocina. Dispone de un mes para interponer recurso de reposición. Hace sus cálculos y el último día del plazo cae en domingo. Asesórale si piensa pasar el escrito por el registro municipal el lunes siguiente.
36. Ricardo Reis tiene un solar céntrico en Cambray y decide construir un hotel. El planeamiento urbanístico del municipio solo permite vuelos de dos alturas. Ricardo Reis, esta vez sí, paga la licencia de obras y comienza la construcción del establecimiento turístico pero tiene la «brillante idea» de construir en la azotea unas buhardillas que alquilará como habitaciones individuales. Detectada la infracción urbanística, el Ayuntamiento de Cambray le otorga un plazo de cinco semanas para la demolición de las buhardillas. La notificación la recibe un lunes 1/2/19. ¿Cuándo finaliza el plazo legal?
37. El Ayuntamiento de Alfama ha practicado dos notificaciones infructuosas para comunicarle a Álvaro Campos una sanción por infracción de tráfico. Decide publicar el acto administrativo en el boletín oficial de la provincia. ¿Qué requisitos debe cumplir?
38. Martina Rosenberg ha obtenido por oposición una plaza de profesora titular en la Universidad de Lovaina. Desde hace varios años está en el programa del Ministerio del Interior para protección de víctimas de violencia de género. Tiene miedo de que la publicación del resultado de la oposición sirva para que su agresor pueda localizarla. ¿Hay alguna medida que la proteja?
39. Jacobo Hoffman ha solicitado una beca de estudios para la Universidad de Mülberck. Como requisito se exige la declaración de IRPF del último ejercicio fiscal. ¿Tiene esta universidad alguna potestad de verificación de los datos fiscales aportados?

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Resolución de expedientes relacionados con la LOPD

Randolph Martínez es un abogado especialista en la ley de protección de datos y debe resolver los siguientes expedientes:

1. Expediente 3457/2018.

Asunto: denuncia a la mercantil Gestidata, S. A., por inexactitud en el número de la cuenta corriente del cliente Anselmo Rupérez, donde abonar el importe objeto de devolución.

Artículo 4. Exactitud de los datos.

1. Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.
2. A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos:
Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.

2. Expediente 233/2018.

Asunto: Denuncia contra la gestoría por la filtración a la competencia, de los estados financieros, de la mercantil Riobobos, S. L.

Artículo 5. Deber de confidencialidad.

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetos al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.
2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

3. Expediente 5678/2018.

Asunto: Denuncia contra el portal de internet Foroventas, por considerar implícito el consentimiento de los usuarios para el tratamiento de sus datos personales.

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

Nota

Los artículos desarrollados pertenecen a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Navega

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

<<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>>

Reglamento (UE) 2016/79:

<<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>>

2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.
3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

4. Expediente: 4569/2018.

Asunto: Denuncia contra la guardería Patitos feos por colocar en su página web fotos de fin de curso de alumnos menores de cinco años.

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad.

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

5. Expediente 5672/2018.

Asunto: Denuncia contra el Ayuntamiento de Bocuérvanos por el tratamiento estadístico del padrón municipal por parte de un colectivo vecinal.

Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

ACTIVIDADES FINALES

Objetivos

Con estas actividades finales de marcado contenido teórico (la remisión al articulado es literal) se han pretendido los siguientes objetivos:

- Que el alumnado se familiarice con los problemas más importantes recogidos en el cuerpo normativo abordado a través de las preguntas formuladas.
- Que el alumnado sepa interpretar la normativa, en términos de abstracción (una vez superada la etapa inicial de la unidad donde los ejemplos y los casos prácticos fueron una constante) y elevar el nivel en su proceso de aprendizaje; esto le será de gran utilidad en su futuro desempeño profesional.
- Servir de fundamentación jurídica para la resolución de las prácticas profesionales que serán propuestas a continuación.

Actividades

NOTA: En todo momento, los artículos de referencia estarán comprendidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

1. Comenta la importancia de que los datos sean exactos.
2. Razona la importancia de la confidencialidad.
3. Explica la necesidad del consentimiento del afectado.
4. Razona las particularidades del consentimiento de los menores.
5. Comenta el tratamiento de datos administrativos.
6. Analiza los rasgos concretos de los datos penales.
7. Describe el ejercicio de los derechos en el tratamiento de datos.
8. Comenta cómo se ejerce nuestro derecho de acceso a los datos personales.
9. Argumenta en qué consiste el derecho de rectificación.
10. Razona cómo se articula el derecho de supresión.
11. Razona si al consumidor le asiste un derecho de limitación al tratamiento de sus datos.
12. Explica cómo debe ser el tratamiento de datos empresariales y profesionales.
13. Comenta cómo deben ser tratados nuestros datos bancarios.
14. Enuncia los aspectos más importantes de los datos mercantiles.
15. Razona cómo deben ser tratados los datos de videovigilancia.
16. Razona la relación entre los datos personales y la publicidad.
17. Fundamento legal de un sistema de denuncias internas en relación con la protección de datos.
18. El tratamiento de datos y las estadísticas oficiales: breve comentario.
19. El tratamiento de datos y los archivos públicos: realizar síntesis.
20. Relaciona el tratamiento de datos con las infracciones y sanciones administrativas.

Navega

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

<<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>>

- 21. Enumera, en términos sancionadores, quiénes son los sujetos responsables.
- 22. Enumera las infracciones muy graves.
- 23. Enumera las infracciones graves.
- 24. Enumera las infracciones consideradas leves.
- 25. Comenta cómo se relaciona el concepto de prescripción con la infracción.
- 26. Comenta cómo funciona el sistema de sanciones y medidas correctivas.
- 27. Enumera los plazos de prescripción de las sanciones.
- 28. Define el derecho al testamento digital.
- 29. Tratamiento de deudas con importe inferior a cincuenta euros: particularidad.
- 30. Comenta qué se entiende por prácticas agresivas en el tratamiento de protección de datos.
- 31. Arturo Fahrenheit es un inspector de la Agencia Española de Protección de Datos que tiene a su cargo el procedimiento sancionador contra la sociedad Telemarketing, S. L. ¿Qué tipo de conductas deben servir para agravar la potencial sanción?
- 32. Los herederos de Wilhem Monegasco se dirigen a los operadores de redes sociales donde el fallecido tenía perfiles (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) con la finalidad de que sean suprimidos. Argumenta esta medida en torno al derecho al testamento digital.
- 33. Carlos Hauser ha cambiado de compañía telefónica dejando a deber a su antigua compañía 15 €. ¿Debe temer que por esta deuda sea incorporado a un posible fichero de morosos?
- 34. La consultora Management Dates oferta sus servicios como empresa colaboradora de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Es esta una práctica agresiva?
- 35. Efraín Mosquete es candidato a la alcaldía de Padueñas de la Encina con la agrupación de electores Padueñas en positivo. Pierde y lo intenta, en los siguientes comicios municipales, con el partido político Progreso para Padueñas, con el que consigue la alcaldía al estar apoyado por unos mil quinientos militantes. Efraín Mosquete utiliza el censo de la militancia para promocionar la correduría de seguros que acaba de fundar su cuñado. ¿Es esto legal?
- 36. El colegio de Educación Primaria Lazario Hernández ha obtenido el primer premio en el concurso de redacción «Mi amigo el lince ibérico», por un escrito presentado por la alumna Margarita Escribano cuya imagen sale publicada en portada del diario local *El Heraldo de Padueñas*, junto con una breve reseña de datos personales. ¿Pueden los padres de la menor interponer alguna actuación si no están de acuerdo con dicha publicación?
- 37. Al consultar sus datos bancarios, Jeremías O'Connor descubre que la letra de su NIF está equivocada, por lo que se pone en contacto telefónico con el Banco Ambrosianos y un contestador automático le indica que debe abonar cinco euros para proceder al ejercicio del derecho solicitado. ¿Es esto legal?
- 38. Fashion Store son unos grandes almacenes que tienen como política de fidelización de su clientela la concesión gratuita de tarjetas de compra donde se acumulan descuentos. Thomas Montalbán es el responsable del control de la base de datos de todos los clientes que tienen tarjeta. Es un puesto de mucha responsabilidad porque figuran los números de cuentas corrientes de todos los clientes para aplicarles los descuentos antes indicados. Un hacker burla los sistemas de seguridad informáticos de Fashion Store y sustrae un importante volumen de datos sobre las cuentas corrientes de los clientes, que vende a una mafia organizada de Europa del Este. ¿Tiene Thomas Montalbán alguna responsabilidad?

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Aplicación de la LOPD a diferentes supuestos

Objetivos

Con este bloque de breves prácticas profesionales se han pretendido los siguientes objetivos:

- Comprender la importancia de la manipulación de los datos personales en base a criterios legales.
- Analizar la defensa legal de la privacidad de los usuarios frente a posibles abusos de empresas e instituciones.

Prácticas propuestas

1. En las elecciones municipales del Ayuntamiento de El Kindelán se detecta que los partidos políticos que concurren han enviado propaganda electoral a personas fallecidas en los últimos cuatro años. Si se ha utilizado el censo municipal para el envío masivo de correspondencia, comenta si los partidos políticos han incurrido en alguna responsabilidad.
2. Carlos Goteburgo es un abogado penalista que ha llevado la defensa procesal de Herminio Lamarque, que ha sido condenado en firme por un delito contra la salud pública, a raíz de la incautación, en alta mar, de un alijo de tres toneladas de cocaína. Gloria Serrano, directora del programa de investigación «La verdad, pero de verdad», contacta con el letrado para que participe en el reportaje televisivo y revele datos del sumario por el que se condenó al narco Lamarque. ¿Algún deber legal le impide a Goteburgo participar en el reportaje?
3. Rosario Rumbar ha contratado con la empresa de telefonía Phonehome un servicio de móvil más internet y plataforma digital. Al entender que en la letra pequeña se esconde el diablo, Rosario descubre en el apartado b de la cláusula 14 de la sección tercera: causas automáticas de suspensión inmediata del servicio lo siguiente: «... la compañía puede suspender el servicio de telefonía móvil si el consumidor manifiesta su negativa a recibir promociones de Phonehome o cualquiera de sus filiales...». Razona la legalidad de esta cláusula.
4. Los alumnos de segundo de Bachillerato del IES Alfonso Menchevique han consentido que sus datos personales sean transferidos a la agencia de viajes Moontour para la preparación del viaje de fin curso a los fiordos noruegos. Si todos son mayores de quince años, ¿es correcto este consentimiento?
5. Mark Ronaldo es un conocido deportista de élite que tiene sus derechos de imagen gestionados mediante una sociedad fiduciaria ubicada en las Bahamas. La AEAT lo descubre y lo sitúa entre los primeros defraudadores de impuestos del país. Como cada año, en el portal de la Agencia Tributaria se publica la lista de los mayores morosos fiscales. ¿Pueden los abogados de Mark Ronaldo emprender algún tipo de medida legal?
6. Toribio Morgana es un peligroso delincuente que ha cumplido condena por atraco a mano armada. La junta de calificación del penal de Alcatraz lo ha catalogado como plenamente reinsertable en la sociedad dado su buen comportamiento en prisión. Toribio Morgana decide rehacer su vida en su localidad natal, Villavieja del Monte. El alcalde, ante el conocimiento de este hecho decide publicar un bando donde lo declara persona non grata con una minuciosa enumeración de todos sus antecedentes penales. ¿Es legal el contenido de dicho bando?
7. Marta Makarezos, harta de que su antigua compañía telefónica Hatephone la agobie con sms para que vuelva a darse de alta, les envía un email al correo corporativo para que sus datos sean eliminados de la base de datos de clientes de la compañía. Hatephone le responde con otro correo exigiéndole el ingreso de veinte euros en un número de cuenta corriente en concepto de gastos de gestión para proceder a la supresión de sus datos. ¿Es legal esta exigencia?
8. Outsider Corporation es un grupo de empresas que tiene como entidad de referencia el Banco de Lausana, con sede en Zúrich. Como quiera que va a ser objeto de una inspección tributaria y ante el temor de que haya una potencial acusación de blanqueo de capitales, Outsider Corporation solicita al Banco de Lausana una relación detallada de todos los productos financieros que tiene contratados.

La entidad financiera suiza le requiere que, de forma explícita, le notifique si es necesario permitirle el acceso al producto «Secret account» domiciliado en la sucursal de esta firma financiera en Luxemburgo. ¿Es legal la forma de proceder de la Banca de Lausana?

9. Juan Hoover tiene un primo segundo, que se llama también Juan Hoover, al que no ve hace años. El primo segundo está en busca y captura por un desfalco a la Banca Barrientos. Cierta día, Juan Hoover recibe una notificación del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Macerata donde se instruye el procedimiento penal contra su primo. Aclarada en términos judiciales la confusión de identidades, ¿puede Juan Hoover dirigirse a la Banca Barrientos, de la que es cliente, para rectificar datos que inciten a posibles errores?
10. Shareflats, S. A., es una firma de apartamentos vacacionales en régimen de multipropiedad que tiene como política de gestión de datos de clientes, una vez que estos se han dado de baja, conservar sus datos para no bombardearlos después con todas las ofertas y promociones de cada temporada. ¿Es adecuada esta política con el derecho de supresión que asiste a todo cliente?
11. La Banca Pinkerton tiene una división de banca personal para la gestión de grandes patrimonios. En el contrato que realiza manifiesta, de forma expresa, que este tipo de clientes están exentos de recibir información con productos financieros de un importe inferior a trescientos mil euros. Leónidas Onassis empieza a recibir publicidad para invertir en fondos de inversión con ridículas aportaciones mínimas de mil euros. ¿Puede este multimillonario ejercer su derecho a la limitación del tratamiento de sus datos para que no lo molesten con tonterías financieras para pobres?
12. Manfred Alcocer es un profesor de Filosofía que ha tomado posesión de su plaza de funcionario en el IES Friedrich Nietzsche de Maguncia. La jefatura de estudios le solicita que rellene una ficha con sus datos personales, a lo que este se niega alegando que metafísicamente (no olvidemos que es filósofo) le va a ser imposible. ¿Es legal esta petición por parte de la administración educativa?
13. Carmina Krupp devolvió una letra de cambio al Banco Comercial de Imbroz. Su importe era tan solo de 60 euros y de eso hace siete años. En la actualidad quiere ampliar su negocio con la compra de un local comercial, pero necesita financiación por lo que acude al Banco Bisenthal. Este, tras la consulta del RAI (Registro de Activos Impagados), le deniega la solicitud del préstamo inmobiliario. ¿Es lícito el tratamiento de la letra de cambio que ha hecho el Banco Bisenthal para la denegación de la financiación?
14. Fastfood, S. L., es una pequeña compañía de comida japonesa a domicilio con unas importantes perspectivas de crecimiento a corto plazo dado que cuenta con una base de datos de clientes de quinientas mil personas, a nivel nacional. La multinacional de comida oriental Shaolin Enterprise quiere penetrar en el mercado español de la comida a domicilio, por lo que compra a Fastfood, S. L., su base de datos, que incorpora a la suya. ¿Esto es legal?
15. Cristóforo Caprese, concejal de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Garibaldina, es grabado, por una cámara de videovigilancia, mientras forzaba la estantería donde se encontraban las botellas de brandy Luis de Orleans. El servicio de seguridad lo deja salir del establecimiento con dos botellas. Al año siguiente, el honrado político local decide presentarse a la alcaldía de dicho municipio y la cinta con el hurto llega a manos de sus rivales políticos que la entregan a la televisión local, en plena campaña electoral. Comenta todas las irregularidades que se han realizado.
16. Lone Star, S. A., es una compañía de seguros que permite la contratación de pólizas *online*. Tiene unas primas muy interesantes en relación a las coberturas ofertadas. Melquiades Álvarez solicita información sobre un seguro de hogar multirriesgo y cuando va a firmar el contrato lee en el apartado 13 de la cláusula décima (en letra súper reducida) lo siguiente: «El asegurado manifiesta, de forma expresa, su consentimiento para recibir, por medios electrónicos, cuanta publicidad sea necesaria para conocer las nuevas ofertas y promociones de los productos de la compañía. El ejercicio del derecho de exclusión publicitaria supondrá el incremento de un 15 % de la prima anual correspondiente al seguro contratado o, en su defecto, el cese de las coberturas contratadas». ¿Te parece legal esta cláusula?

TEST DE EVALUACIÓN

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. Los datos deben ser:

- a) Exactos y actualizados.
- b) Exactos y no necesariamente actualizados.
- c) Relativamente exactos y actualizados.
- d) Obligatoriamente actualizados y relativamente exactos.

2. El deber de confidencialidad en la protección de datos es extensivo más allá de las relaciones contractuales:

- a) Nunca.
- b) Siempre sin excepciones.
- c) Depende.
- d) Los menores de edad importan siempre.

3. Se entiende por consentimiento del afectado:

- a) Toda manifestación de voluntad condicionada, general, informada e inequívoca por la que este acepta.
- b) Toda manifestación de voluntad libre, general, informada e inequívoca por la que este no acepta.
- c) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este se niega.
- d) No afecta al tratamiento de datos personales que le conciernen.

4. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

- a) Mayor de ocho años.
- b) Mayor de doce años.
- c) Mayor de catorce años.
- d) Mayor de once años.

5. En el mundo digital se puede realizar el ejercicio de los siguientes derechos:

- a) Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.
- b) Derecho de denegación, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.
- c) Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, importabilidad y oposición.
- d) Derecho de acceso, rectificación, traslación, limitación, portabilidad y oposición.

6. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación:

- a) Sociedades anónimas. Sociedades de responsabilidad limitada.
- b) Sociedades anónimas. Instituciones financieras.

- c) Establecimientos no permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español.
- d) Comunidades de bienes.

7. Las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones públicas deberán:

- a) Tener un formato desestructurado.
- b) Tener un formato reestructurado.
- c) Tener un formato estructurado.
- d) Tener un formato simple.

8. La responsabilidad del archivo y custodia de las facturas electrónicas corresponde:

- a) Al órgano administrativo designado por la Agencia Española de Protección de Datos.
- b) Al órgano administrativo competente de la misma.
- c) Al órgano administrativo consignatario de la misma.
- d) Al órgano administrativo destinatario de la misma.

9. El derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral para los trabajadores y los empleados públicos supone:

- a) El respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
- b) El no respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
- c) El relativo respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
- d) El respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, sin su intimidad personal y familiar.

10. Sobre la instalación de una cámara de videovigilancia los empleadores habrán de:

- a) Informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la instalación de una cámara de videovigilancia.
- b) No informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la instalación de una cámara de videovigilancia.
- c) Informar con carácter previo, y de forma implícita, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la instalación de una cámara de videovigilancia.
- d) Informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y extensa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la instalación de una cámara de videovigilancia.

EN RESUMEN

PROTECCIÓN DE DATOS Y OTRAS NORMATIVAS

1. Ley protección de datos

2. Plazos, conservación y custodia

3. Administración y seguridad electrónica

4. Medioambiente

5. Confidencialidad, seguridad, custodia

6. Administraciones públicas

Usuarios y consumidores
tienen derecho a

Privacidad

Consentimiento

La ley de Protección
de Datos obliga a

Administraciones públicas

Empresas privadas

Efectos de la Ley
de Protección de Datos

Jurídicos

Económicos